



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
I. Marco constitucional español y Unión Europea

Tema 5. La Unión Europea: antecedentes, evolución y objetivos. Los tratados originarios y modificativos. El derecho de la Unión Europea. Relación entre el derecho de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Las instituciones: el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo.

AUTOR: Gloria Nistal Rosique
REVISOR: Clara María Serrano

Creación: Noviembre 2020

ÍNDICE

1	LA UNIÓN EUROPEA: ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y OBJETIVOS.	3
	1.1 ANTECEDENTES	3
	1.2 EVOLUCIÓN	4
	1.3 OBJETIVOS	6
	1.4 VALORES	7
2	LOS TRATADOS ORIGINARIOS Y MODIFICATIVOS	9
	2.1 TRATADOS ORIGINARIOS O CONSTITUTIVOS:	9
	2.1.1 TRATADO DE PARÍS (18 DE ABRIL 1951), CONSTITUTIVO DE LA CEEA	9
	2.1.2 TRATADOS DE ROMA (25 DE MARZO DE 1957), CONSTITUTIVOS DE LA CEE Y EURATOM.....	10
	2.1.3 TRATADO DE MAASTRICHT SOBRE LA UE (1992), CONSTITUTIVO DEL TUE	10
	2.2 TRATADOS MODIFICATIVOS:.....	10
	2.2.1 EL ACTA ÚNICA EUROPEA (1986).....	11
	2.2.2 TRATADO DE ÁMSTERDAM (1999).....	11
	2.2.3 TRATADO DE NIZA (2001) CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	11
	2.2.4 EL TRATADO DE LISBOA (2009)	12
	2.3 LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE	13
3	EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA	14
	3.1 DERECHO PRIMARIO.	14
	3.2 EL DERECHO DERIVADO	15
	3.2.1 REGLAMENTOS	15
	3.2.2 DIRECTIVAS	15
	3.2.3 DECISIONES.....	16
	3.2.4 RECOMENDACIONES	16
	3.2.5 DICTÁMENES.....	16
	3.3 OTRAS FUENTES DEL DERECHO DE LA UE.....	16
	3.3.1 CONVENIOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES	16
	3.3.2 DERECHO SUBSIDIARIO	16
4	RELACIONES ENTRE EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LOS ESTADOS MIEMBROS	18
	4.1 RELACIONES ORDINARIAS	18
	4.2 RELACIONES DE CONFLICTO (ENTRE NORMAS NACIONALES Y EUROPEAS)	18
	4.3 PRINCIPIOS COMPLEMENTARIOS	18
	4.4 APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO	18
	4.5 RELACIÓN ENTRE EL DERECHO DE LA UNIÓN Y LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA	19
5	LAS INSTITUCIONES: EL CONSEJO EUROPEO, EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, LA COMISIÓN EUROPEA, EL PARLAMENTO EUROPEO, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y EL BANCO CENTRAL EUROPEO	21
	5.1 EL CONSEJO EUROPEO.....	21
	5.2 EL CONSEJO O CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA.....	23
	5.2.1 FORMACIONES	23
	5.2.2 ÓRGANOS DE APOYO	23

	5.2.3 FUNCIONES DEL CONSEJO	23
	5.2.4 REGULACIÓN	25
	5.3 LA COMISIÓN EUROPEA	25
	5.3.1 FUNCIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA	26
	5.3.2 REGULACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA	27
	5.4 EL PARLAMENTO EUROPEO (PE).....	28
	5.4.1 PODERES LEGISLATIVOS	28
	5.4.2 COMPETENCIAS PRESUPUESTARIAS	28
	5.4.3 COMPETENCIAS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA UE ..	29
	5.5 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE)	30
	5.5.1 ÓRGANOS.....	30
	5.5.2 ASUNTOS QUE RESUELVE.....	31
	5.5.3 COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO	31
	5.6 EL TRIBUNAL DE CUENTAS (TCE)	32
	5.6.1 COMPOSICIÓN.....	33
	5.6.2 FUNCIONAMIENTO	33
	5.7 EL BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE).....	33
	5.7.1 FUNCIONES:.....	33
	5.7.2 ÓRGANOS DE DECISIÓN.....	34
6	RESUMEN ESQUEMÁTICO.....	35
7	GLOSARIO.....	36
8	TEST.....	37
	8.1 PREGUNTAS DE TEST	37
	8.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST.....	39
9	BIBLIOGRAFÍA.....	40
	9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	40
	9.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	40

1 LA UNIÓN EUROPEA: ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y OBJETIVOS.

La Unión Europea (UE) es la unión económica y política de 27¹ países europeos. Su extensión territorial supera los 4 millones de km² y la población ronda los 500 millones de habitantes. La UE ha establecido un Mercado interior único a través de un sistema de leyes que se aplican en todos los Estados miembros para esos asuntos en los que los propios estados han acordado actuar como uno solo.

La Unión Europea (UE) es una organización internacional de integración, formada por sus Estados miembros con el objetivo de crear *una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa* (art. 1 Tratado de La Unión Europea-TUE), y fundamentada en los valores de *respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos* (art. 2 TUE); y con la finalidad de la promoción de la paz, sus valores, y el bienestar de sus pueblos, ofreciendo a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad, y justicia sin fronteras interiores con garantía de la libre circulación de personas, y un mercado interior (art. 3 TUE).

1.1 ANTECEDENTES

Entre las dos guerras mundiales que azotaron Europa durante la primera mitad del siglo XX² surgió un movimiento de hermanamiento y reconstrucción que se hizo mucho más acusado al finalizar la segunda guerra mundial (9 de mayo de 1945) en que Europa se encontraba completamente devastada. Las primeras conversaciones de reconstrucción para empezar a levantar la Europa desmoronada tuvieron lugar en los años de la posguerra, de 1946 a 1950.

En 1946 Winston Churchill dio un discurso en la Universidad de Zurich en el que habló de la creación de los Estados Unidos de Europa.

En el año 1947 Francia, Gran Bretaña y el Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) firman dos tratados militares, el de Dunkerque y el de Bruselas.

En 1948 tuvo lugar el Congreso de La Haya. De este Congreso salió el impulso decisivo para la creación del Consejo de Europa. *En el Congreso de La Haya se manifestaron claramente dos enfoques divergentes de la integración europea: de un lado, los que propugnaban una cooperación intergubernamental desarrollada a través de instituciones permanentes, pero que no afectase a la soberanía de los Estados; de otro, los partidarios de una integración de carácter federal, que incluso llegaron a proponer la convocatoria de una Asamblea constituyente europea. El Consejo de Europa responde fundamentalmente al primero de estos enfoques.*³ En 1949 se firman los estatutos del Consejo de Europa.

El 5 de mayo de 1950, cinco años después de finalizada la guerra, Robert Schuman, ex ministro francés de Asuntos Exteriores lanzó la idea a Alemania Occidental de crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). La idea fue bien acogida por el canciller Konrad Adenauer y en 1951 siguiendo esa idea de Schuman, Francia, Italia, Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) y la propia Alemania Occidental firmaron el Tratado de París que creó la mencionada CECA.

El Tratado de París fue el origen de las primeras instituciones europeas: de la Alta Autoridad (hoy la Comisión Europea) y la Asamblea parlamentaria (hoy el Parlamento Europeo) Los primeros presidentes de esas instituciones fueron Jean Monnet y Paul-Henri Spaak.

¹ Desde febrero de 2020 la Unión Europea ha pasado de 28 a 27 países con la salida del Reino Unido de la Unión (*Brexit*).

² Primera guerra mundial: 1914-1918; segunda guerra mundial: 1939-1945.

³ Apuntes de tercero de Grado en Derecho. UNED

El 25 de marzo de 1957 los seis miembros fundadores, además de firmar el tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEa o Euratom) para la investigación de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, firmaron el Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE) para la construcción de una libre circulación de trabajadores, bienes y servicios. Entre los seis se abolieron los derechos de aduanas para productos manufacturados, especialmente en materia de agricultura. El tratado de Roma entró en vigor el 1 de enero de 1958. A diferencia de los tratados específicos, como el de París, sobre el carbón y el acero, el tratado de Roma es un tratado marco de formulación generalista. Había nacido la **Comunidad Europea**.

1.2 EVOLUCIÓN

Durante la década de los sesenta, en 1967 se fusionaron los ejecutivos, pasando a existir una sola Comisión, institución ejecutiva que sustituyó a la Alta autoridad, y un Consejo común para las tres Comunidades CECA, CEE y Euratom; en 1968 se completa la unión aduanera. Con anterioridad, en los años intermedios de la década, 1965 y 1966, tuvo lugar una grave crisis que paralizó la Comunidad durante seis meses, que se solventó con el Compromiso de Luxemburgo por el que se adoptó la decisión de que los temas que revistieran un interés muy importante para uno o varios Estados solo se podrían aprobar por unanimidad.

En 1973 se produce el importante hito de la primera ampliación mediante la que se incorporan Dinamarca, Irlanda y Reino Unido en la Comunidad Económica Europea, pasando de seis a nueve países, la Europa de los nueve. En 1979 se firmó el Acuerdo de Lomé con 46 países en vías de desarrollo y se establecieron las bases del futuro Sistema Monetario Europeo. El sistema monetario europeo surge por la necesidad de una convergencia económica y monetaria derivada de la suspensión por parte de Estados Unidos de la convertibilidad del dólar. Este periodo fue convulso con inestabilidad monetaria agravada por las crisis del petróleo en 1973 y en 1979. Exactamente en marzo de este último año entra en vigor el Sistema Monetario Europeo para ayudar a estabilizar los cambios de divisas, superar las repercusiones de la interdependencia de las economías de la UE, ayudar al proceso a largo plazo de la integración monetaria europea y perseguir políticas económicas estrictas. También ese mismo año de 1979 se celebra la primera votación directa de ciudadanos de la unión para elegir directamente a los parlamentarios europeos.

La Comunidad Europea iba teniendo influencia en el mundo y se convirtió en primer socio comercial mundial de modo que empezó a trabajar en el objetivo de encontrar una política exterior y de seguridad común en el escenario internacional como una sola voz y rostro europeo.

Las siguientes ampliaciones se producen en 1981 con la entrada de Grecia y en 1986 con la de España y Portugal. En esta década de los años ochenta se produjo un gran avance en la política de integración. Bajo la presidencia de Jacques Delors, la Comunidad se propuso la tarea de la creación de un mercado único para el 1 de enero de 1993. El Acta Única Europea, firmada en febrero de 1986 entró en vigor en julio de 1987. La primera gran modificación de los Tratados originarios confirmó un ambicioso objetivo e introdujo nuevos procedimientos para la adopción de legislación asociada, como la abolición del veto de los Estados miembros en cuestiones de política del mercado interior y la introducción de una llamada *mayoría cualificada* (con votos proporcionales, pero no de forma lineal, a la población de los estados miembros) casi con carácter general, para la adopción de las decisiones.

Se establecieron políticas comunes que permitieron consolidar el mercado interior, se potenciaron los Fondos Estructurales para eliminar progresivamente las desigualdades entre los países miembros, se impulsó el Sistema Monetario y se sentaron las bases de la Política Exterior Común.

Las huelgas del sindicato polaco *Solidaridad*, la caída del muro de Berlín y la unificación de las dos Alemanias, la desintegración de la URSS y la democratización de los países de la Europa del Este en diciembre de 1991 transforman la estructura política de Europa. La década de los noventa fue la época de mayores avances en la integración europea. El acontecimiento más importante fue, sin duda, la firma del Tratado de Maastricht, o Tratado de la Unión Europea. El 7 de febrero de 1992 se firma en Maastricht el Tratado de la Unión Europea (TUE), que entra en vigor el 1 de noviembre de 1993, cambiando el nombre de Comunidad Europea a Unión Europea. Este tratado supuso la mayor reforma de la CEE con las siguientes características más relevantes:

- Se avanza en la creación de una verdadera Política Exterior y de Seguridad Común.
- Se acuerdan distintas formas de cooperación entre todos los países en los ámbitos de Justicia e Interior.
- Se acuerda la creación de la Unión Económica y Monetaria, diseñándose las etapas de su puesta en funcionamiento para 1999.
- Se incrementa la democracia interna de la Unión Europea potenciando al Parlamento.
- Se crea la Ciudadanía de la Unión Europea incrementándose los derechos de los ciudadanos (libertad de residencia en cualquier país, derecho de sufragio en elecciones locales y europeas en cualquier país de la Unión, etc.)
- Se establecen nuevas políticas comunes y se refuerzan las ya existentes.
- Se crean los Fondos de Cohesión para el desarrollo igualitario de todas las regiones.

La cuarta ampliación se produce en 1995 con la entrada de tres nuevos países. Austria, Finlandia y Suecia. Con 15 países ya se propusieron admitir a diez nuevos países del Este, Centro y del Sur de Europa.

En 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam que culmina el proceso de la Unión Económica y Monetaria, siendo el elemento principal la creación del Banco Central Europeo (política monetaria común) y el establecimiento y puesta en funcionamiento de la Moneda única, el Euro, que entró en vigor el 1999 y que se puso en circulación el 1 de enero de 2002.

Se crea el Euro en el Consejo Europeo celebrado el 16 de diciembre de 1995 en Madrid. Entra en vigor el 1 de enero de 1999 reemplazando a la antigua moneda ECU y las monedas y billetes se pusieron en circulación el 1 de enero de 2002 en Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países bajos y Portugal, además de en Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino. El 1 de enero de 2007, Eslovenia se incorporó a la zona euro, Malta y Chipre lo hicieron el 1 de enero de 2008 y Eslovaquia el 1 de enero de 2009. Estonia se incorporó el 1 de enero de 2011, primer país que había formado parte de la URSS que se convirtió en miembro de la eurozona. Letonia se incorporó el 1 de enero de 2014. El país que más recientemente obtuvo su ingreso en la eurozona fue Lituania, el 1 de enero de 2015.

La cuarta ampliación se produce en 2004 y ya la Unión Europea consta de 25 miembros. La quinta en 2007 con la entrada de Bulgaria y Rumanía. El Tratado de Lisboa que aporta instituciones más modernas dentro de la UE es ratificado por todos los miembros en 2009.

En 2012 se entrega el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea y en 2013 se incorpora, en la sexta ampliación, Croacia, siendo el miembro número 28. En 2013 se produce la última incorporación, la de Croacia, a la Unión Europea. El cambio climático es uno de los puntos prioritarios en la Agenda de la UE.

En 2014 se celebran las elecciones europeas y los euroescépticos ganan escaños en el Parlamento Europeo. Se establece una nueva política de seguridad a raíz de la anexión de Crimea a Rusia. Aumenta el extremismo religioso en Oriente Próximo y otras regiones del mundo, dando lugar a revueltas y guerras que llevan a millones de personas a huir de sus hogares y buscar refugio en Europa. Las fronteras de la UE se ven desbordadas por la inmigración y no solo se enfrenta al dilema de cómo atenderlos, sino que también es objetivo de varios ataques terroristas.

Acuerdo de Retirada de Reino Unido, *Brexit*: 2016. Es la primera vez que se hace uso del artículo 50 del TUE.

1. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.

2. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo al apartado 3 del artículo 218 del Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.

3. Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

4. A efectos de los apartados 2 y 3, el miembro del Consejo Europeo y del Consejo que represente al Estado miembro que se retire no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le afecten. La mayoría cualificada se definirá de conformidad con la letra b) del apartado 3 del artículo 238 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

5. Si el Estado miembro que se ha retirado de la Unión solicita de nuevo la adhesión, su solicitud se someterá al procedimiento establecido en el artículo 49.

El 24 de enero de 2020 se firma el Acuerdo de retirada del Reino Unido (*Brexit*) de la Unión Europea. El Reino Unido abandona la Unión Europea después de 47 años de permanencia en ella, aplicándose por primera vez el artículo 50 del Tratado de la Unión.

La crisis del COVID-19 en marzo de 2020 supone adaptaciones en el funcionamiento de la UE y obliga a adoptar medidas económicas importantes para las dramáticas pérdidas de los países más golpeados por la crisis sanitaria europea y mundial. En septiembre de 2020 Suiza vota mayoritariamente a favor de permanecer con su acuerdo de relación prioritaria con la Unión Europea y la libre circulación de personas.

1.3 OBJETIVOS

Vienen directamente expresados en el artículo 3 TUE:

Artículo 3

- 1. La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos.*
- 2. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia.*
- 3. La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico. La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo.*
- 4. La Unión establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro.*
- 5. En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.*
- 6. La Unión perseguirá sus objetivos por los medios apropiados, de acuerdo con las competencias que se le atribuyen en los Tratados.*

1.4 VALORES

Establecidos en el Tratado de Lisboa, en el artículo 2 del TUE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, estos valores de la UE son comunes a los Estados miembros en una sociedad en la que prevalecen la inclusión, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación. Estos valores forman parte integrante de nuestro modo de vida europeo:

- **Dignidad humana**
La dignidad humana es inviolable. Debe ser respetada y protegida y constituye la auténtica base de los derechos fundamentales.
- **Derecho a la vida**
Toda persona tiene derecho a la vida y nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado.
- **Derecho a la integridad de la persona**
Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica.
En el marco de la medicina y la biología se respetarán entre otras, el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas por la ley; la prohibición de las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen como finalidad la selección de las personas o la prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro.
- **Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes**
- **Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado**

Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. Se prohíbe la trata de seres humanos.
- **Libertad**
La libertad de circulación otorga a los ciudadanos el derecho a circular y residir libremente dentro de la Unión. Las libertades individuales, como el respeto de la vida privada, la libertad de pensamiento, de religión, de reunión, de expresión y de información, están protegidas por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
- **Democracia**
El funcionamiento de la UE se basa en la democracia representativa. Ser ciudadano europeo significa también gozar de derechos políticos. Todos los ciudadanos adultos de la UE tienen derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo. Los ciudadanos de la UE tienen derecho de sufragio activo y pasivo en su país de residencia o en su país de origen.
- **Igualdad**
La igualdad significa que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la ley. El principio de igualdad entre hombres y mujeres sustenta todas las políticas europeas y es la base de la integración europea. Se aplica en todos los ámbitos. El principio de la igualdad de retribución por un trabajo igual se introdujo en el Tratado en 1957. Aunque sigue habiendo desigualdades, la UE ha logrado avances considerables.
- **Estado de Derecho**
La UE se basa en el Estado de Derecho. Todas sus actividades se rigen por los tratados, acordados voluntaria y democráticamente por los países miembros. El Derecho y la justicia son defendidos por un poder judicial independiente. Los países miembros han conferido al Tribunal Europeo de Justicia la competencia de pronunciarse de manera definitiva y sus sentencias han de ser respetadas por todos.
- **Derechos humanos**
La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE protege los derechos humanos, entre ellos el derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, el derecho a la protección de los datos personales, y el derecho de acceso a la justicia.

RESUMEN. Hitos históricos:

- 1951: Los seis miembros fundadores: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo crean la CECA.
- 1957. Los mismos miembros constituyentes firman el tratado de Roma y crean la CEE y el Euratom o CEEA (entró en vigor el 1 de enero de 1958)
- 1973: Tratados de adhesión de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
- 1979: Primeras elecciones al Parlamento Europeo
- 1981: Incorporación de Grecia
- 1986: Incorporación de España y Portugal (la Unión de los 12).
- 1993: El Tratado de Maastricht establece la Unión Europea.
- 1995: Incorporación de Austria, Finlandia y Suecia (la Unión de los 15).
- 2002: El euro entra en circulación
- 2004: Incorporación de Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Lituania.
- 2007: Incorporación de Bulgaria y Rumanía.
- 2013: Croacia (la Unión de los 28).
- 2020: *Brexit*, Reino Unido abandona la Unión Europea.

2 LOS TRATADOS ORIGINARIOS Y MODIFICATIVOS

El Derecho primario de la UE, también conocido como fuentes primarias, se deriva de los siguientes textos:

- tratados constitutivos;
- tratados de modificación;
- tratados de adhesión;
- protocolos anexos a los mencionados tratados;
- acuerdos complementarios que modifican secciones concretas de los tratados constitutivos;
- la Carta de los Derechos Fundamentales (desde el Tratado de Lisboa);
- los principios generales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Veremos a continuación los dos primeros apartados: los tratados constitutivos y los tratados de modificación.

2.1 TRATADOS ORIGINARIOS O CONSTITUTIVOS:

2.1.1 Tratado de París (18 de abril 1951), constitutivo de la CECA

El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman declaraba: *Europa no se hará de golpe ni en una construcción de conjunto. Se construirá mediante logros concretos, creando primero una solidaridad de hecho.*

Sobre este principio se constituye la CECA, impulsada por el Ministro francés con la intención de estrechar relaciones con Alemania. En este Tratado se unieron por semejanza cultural, histórica y de intereses, seis países: Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia.

El Tratado de París, que aseguraba esencialmente:

- La libre circulación de los productos y el libre acceso a las fuentes de producción.
- La vigilancia permanente del mercado para evitar disfunciones que hicieran necesaria la instauración de cuotas de producción.
- El respeto de las reglas de competencia y de transparencia de los precios.
- El apoyo a la modernización del sector y a la reconversión.

El Tratado pudo llevarse a cabo gracias a la acción decidida y coordinada acción de los considerados *padres de Europa*: Schuman, Jean Monnet, el canciller alemán Konrad Adenauer y el presidente del Consejo de Ministros italiano, Alcide de Gasperi.

Según sus promotores, la creación de la CECA era la primera etapa para llegar a la *Federación Europea*. El mercado común del carbón y del acero debía permitir experimentar una fórmula que pudiera extenderse progresivamente a otros ámbitos económicos y que llevara en último término a la construcción de una Europa política.

El Tratado permitió establecer las bases de la arquitectura comunitaria al crear un organismo ejecutivo conocido como Alta Autoridad (precursora de la actual Comisión Europea), una Asamblea Parlamentaria (el actual Parlamento Europeo), un Consejo de Ministros, un Tribunal de Justicia y un Comité Consultivo

Tenía una duración prevista de 50 años. Se firmó en París en 18 de abril de 1951 y entró en vigor el 26 de julio de 1952. Expiró el 23 de julio de 2002.

2.1.2 Tratados de Roma (25 de marzo de 1957), constitutivos de la CEE y Euratom

Los mismos países firmantes del tratado de París firmaron dos tratados: el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEa o Euratom). Se establece el Mercado Común y se definen las Instituciones europeas. En las dos nuevas Comunidades, el Consejo adopta las decisiones sobre la base de una propuesta presentada por la Comisión. La Asamblea Parlamentaria tiene una función consultiva y emite opiniones dirigidas al Consejo. La Asamblea fue ampliada a 142 diputados. La Asamblea Parlamentaria Europea celebró su primera sesión el 19 de marzo de 1958. Los Tratados de Roma incluyen una disposición específica que prevé la elección directa de los miembros de la Asamblea, que se puso en marcha en 1979.

La CEE propone la reducción progresiva de los aranceles aduaneros y el establecimiento de una frontera de la Unión. Propone la creación de un mercado único de bienes, trabajadores, servicios y capital a lo largo de los estados miembros y propone también el establecimiento de una:

- Política común en materia de Agricultura
- Política común en materia de Transporte
- El Fondo Social Europeo (FSE), como principal instrumento financiero de la Unión para apoyar el empleo en los estados miembros y promover la cohesión económica y social.
- La Comisión Europea

2.1.3 Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea (1992), constitutivo del TUE

Ha sido la reforma más importante de los tratados originarios. Se constituyó como un nuevo tratado originario más junto con el CEE, CECA y CEEa. Cambia la denominación de Comunidad Económica Europea o Comunidad Europea a Unión Europea.

Los objetivos son: creación de la Unión Monetaria Europea; la Ciudadanía europea; la libre circulación; fortalecer la cohesión económica y social.

El Tratado de la Unión Europea se firmó en Maastricht en presencia del Presidente del Parlamento Europeo, Egon Klepsch. Conforme a dicho Tratado, la Unión se fundamenta en las Comunidades Europeas (primer pilar), con dos ámbitos de cooperación adicionales; segundo pilar: la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y tercer pilar: Justicia y Asuntos de Interior (JAI).

Con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, la CEE se convirtió en la Comunidad Europea (CE). Las competencias legislativas y de control del Parlamento Europeo (PE) se incrementaron con la introducción del procedimiento de codecisión y la ampliación del procedimiento de cooperación.

Con arreglo al nuevo Tratado, el Parlamento Europeo tiene el derecho de solicitar a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre asuntos que, en su opinión, requieran la adopción de un acto comunitario. Además, todos los miembros de la Comisión tienen que ser aprobados por el PE y éste nombra al Defensor del Pueblo Europeo. Se amplía a 5 años el mandato de la Comisión; se establece el Consejo Europeo como máximo órgano político de la UE; se reconoce el Tribunal de Cuentas como institución de la UE y se crea el Comité de las Regiones.

2.2 TRATADOS MODIFICATIVOS:

Las modificaciones más importantes sobre los tratados originarios han sido:

2.2.1 El Acta Única Europea (1986).

La primera Conferencia Intergubernamental se celebró bajo la Presidencia de Italia el 9 de septiembre de 1985 y culminó con la adopción del Acta Única Europea que se firmó el 17 de febrero de 1986 en Luxemburgo y el 28 de febrero de 1986 en La Haya.

El Acta Única Europea (AUE) modifica los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y establece la cooperación política europea. Con la entrada en vigor del Acta Única Europea (AUE), pasó a ser oficial la denominación de *Parlamento Europeo* (PE). El AUE también amplió los poderes legislativos del PE con la introducción de los procedimientos de dictamen conforme y de cooperación.

Propone reformas institucionales, fondos estructurales (FSE, FEOGA y FEDER) y el Banco Europeo de Inversiones. Reforzó la idea de promover la integración europea mediante la constitución de un gran mercado interior donde se garantizara la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capital.

2.2.2 Tratado de Ámsterdam (1999)

En marzo de 1996 se convocó una Conferencia Internacional en Turín (Italia) con el objetivo de revisar el Tratado de la Unión Europea. El Tratado de Ámsterdam resultante, por el que se modifica el Tratado de la UE, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, se firmó el 2 de octubre de 1997 en Amsterdam en presencia del presidente del Parlamento Europeo, José María Gil-Robles.

Con su entrada en vigor el 1 de mayo de 1999 se simplificó el procedimiento de codecisión y se amplió el campo de aplicación del mismo. El Parlamento obtuvo el derecho de aprobación del Presidente de la Comisión designado. Se potencia el procedimiento de codecisión (más poder al Parlamento). Anexión al protocolo Schengen. El tercer pilar se renombra como Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal (CPJP).

2.2.3 Tratado de Niza (2001) Carta de los Derechos Fundamentales

El Tratado de Niza, por el que se modifica el Tratado de la UE, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, se firmó el 26 de febrero de 2001 de en presencia de la Presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine. Entró en vigor el 1 de febrero de 2003.

El objetivo del Tratado de Niza era reformar la estructura institucional de la Unión Europea para hacer frente a los retos que planteaba la nueva ampliación. El Tratado de Niza dota de más poderes legislativos y de control al Parlamento y amplía a un mayor número de ámbitos la votación por mayoría cualificada en el Consejo.

Los Presidentes del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo firmaron la Carta de Derechos Fundamentales en el Consejo Europeo de Niza, el 7 de diciembre de 2000. Fue ligeramente modificada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo (Francia). Entra en vigor a partir del Tratado de Lisboa con la categoría de Tratado (fuente primaria de derecho de la UE).

Se adaptan los tratados para la adhesión de 10 nuevos países (medidas como la modificación de la mayoría cualificada).

En 2004 se firmó el Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa, pero no llegó a ser ratificado por los países miembros.

2.2.4 El Tratado de Lisboa (2009)

La Conferencia Intergubernamental (CIG)⁴ que redactó el Tratado de Reforma Institucional inició sus trabajos en Lisboa el 23 de julio de 2007 (representantes del Parlamento Europeo: Elmar Brok, Enrique Barón Crespo y Andrew Duff). El texto del Tratado se aprobó en una reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Lisboa los días 18 y 19 de octubre de 2007. El Tratado de Lisboa se firmó en presencia del Presidente del PE, Hans-Gert Pöttering, el 13 de diciembre de 2007, después de que los Presidentes del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo proclamaran en el Parlamento la Carta de los Derechos Fundamentales.

El Parlamento Europeo adoptó el Tratado de Lisboa el 19 de febrero de 2008 (informe Corbett/Méndez de Vigo). El Tratado de Lisboa confiere al Parlamento el derecho a nombrar al Presidente de la Comisión a propuesta del Consejo Europeo, que ha de tener en cuenta los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. La codecisión se amplía a nuevos ámbitos y pasa a denominarse *procedimiento legislativo ordinario*. Se dota de personalidad jurídica a la UE. Se añaden dos instituciones más, hasta un total de siete: Comisión, Consejo, Parlamento, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Justicia, Consejo Europeo y Banco Central Europeo.

Con escasas excepciones, el Tratado equipara los poderes legislativos del Parlamento Europeo con los del Consejo en los ámbitos donde aún no existía esta paridad, en especial en la elaboración del presupuesto de la UE (ahora la paridad es total), la política agrícola y los asuntos de justicia e interior.

Derivado del Tratado de Lisboa entró en vigor la Carta de Derechos Fundamentales, que se había firmado en el Tratado de Niza.

El Tratado entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, tras ser ratificado por los entonces 27 Estados miembros que integraban la UE.

Establece un nuevo cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, que es al mismo tiempo Vicepresidente de la Comisión Europea. Se modifica la mayoría cualificada. Se establece el Pacto fiscal europeo, formalmente Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (2012). Contiene *reglas de oro* vinculantes, entre otros un compromiso de déficit estructural que no supere el 0,5% del PIB y, en aquellos países en los que la deuda es inferior al 60% del PIB, el 1%.

El objetivo fundamental era hacer la UE más democrática, más eficiente y mejor capacitada para abordar, con una sola voz, los problemas mundiales, como el cambio climático.

EL TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) deriva del Tratado de Lisboa. Se elaboró a partir del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE o Tratado CE), que a su vez se basó en el Tratado de la Comunidad Económica Europea (TCEE), firmado en Roma el 25 de marzo de 1957.

Cada nuevo tratado da lugar a una nueva numeración de artículos. El Tratado de Lisboa, firmado en 13 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, cambió el nombre de TCE a TFUE y fusionó los tres pilares de la UE reformada y recibió una nueva numeración.

El TFUE es uno de los dos tratados primarios de la UE, junto con el Tratado de la Unión Europea (TUE), y conforma la base detallada del Derecho de la UE mediante la definición de los principios y objetivos de la UE y el ámbito de acción en el marco de sus ámbitos políticos. Además, establece los detalles organizativos y funcionales de las instituciones de la UE.

⁴ IGC, en sus siglas en inglés. Se encarga del procedimiento formal de la negociación de modificaciones de los tratados fundacionales.

2.3 La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE

La Carta de Derechos Fundamentales se proclamó en el Tratado de Niza, pero no adquirió categoría de derecho primario de la Unión (igual validez jurídica que los tratados) hasta que entró en vigor el Tratado de Lisboa en 2009.

Incluye un preámbulo introductorio y cincuenta y cuatro artículos distribuidos en siete capítulos:

- capítulo I: dignidad (dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad de la persona, prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado).
- capítulo II: libertad (derechos a la libertad y a la seguridad, respeto de la vida privada y familiar, protección de los datos de carácter personal, derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de expresión e información, libertad de reunión y asociación, libertad de las artes y de las ciencias, derecho a la educación, libertad profesional y derecho a trabajar, libertad de empresa, derecho a la propiedad, derecho de asilo, protección en caso de devolución, expulsión y extradición).
- capítulo III: igualdad (igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural, religiosa y lingüística, igualdad entre hombres y mujeres, derechos del menor, derechos de las personas mayores, integración de las personas discapacitadas).
- capítulo IV: solidaridad (derecho a la información y a la consulta de los trabajadores en la empresa, derecho de negociación y de acción colectiva, derecho de acceso a los servicios de colocación, protección en caso de despido injustificado, condiciones de trabajo justas y equitativas, prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo, vida familiar y vida profesional, seguridad social y ayuda social, protección de la salud, acceso a los servicios de interés económico general, protección del medio ambiente, protección de los consumidores).
- capítulo V: ciudadanía (derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales, derecho a una buena administración, derecho de acceso a los documentos, Defensor del Pueblo Europeo, derecho de petición, libertad de circulación y de residencia, protección diplomática y consular).
- capítulo VI: justicia (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, presunción de inocencia y derechos de la defensa, principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito).
- capítulo VII: disposiciones generales.

La Carta es aplicable a las instituciones europeas, en cumplimiento del principio de subsidiariedad, y en ningún caso puede exceder las competencias y las tareas que los tratados le confieren. La Carta también es aplicable a los países de la UE cuando aplican la legislación comunitaria.

Al dar mayor visibilidad y claridad a los derechos fundamentales, establece una seguridad jurídica dentro de la UE.

3 EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

El Derecho de la UE está informado por los siguientes principios:

1. Autonomía. Constituye un ordenamiento jurídico propio, autónomo del Derecho internacional —del que se distingue— y de los ordenamientos internos de los Estados miembros en cuyos sistemas jurídicos, sin embargo, se integra sin perder sus específicas características. Es un nuevo ordenamiento jurídico en beneficio del cual los Estados han limitado sus derechos soberanos y cuyos sujetos no son solamente los Estados miembros, sino también sus nacionales. Esta autonomía se evidencia en el sistema institucional europeo, y particularmente en el procedimiento de creación de normas europeas, y el control de su validez e interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

2. Unidad funcional, que pretende alcanzar el objetivo de la integración europea, para lo que es imprescindible la labor del TJUE al interpretar el Derecho de la Unión europea y delimitar sus principios generales.

3. Complejidad y diversidad. El DUE está estructurado en un sistema de fuentes que le dota de complejidad y diversidad integrando lo que se ha llamado tradicionalmente el *acervo comunitario*. (Tarrión Esteve)

El derecho de la Unión Europea se divide en Derecho primario, Derecho derivado y sui generis, que mencionaremos dentro de la categoría del derecho derivado.

3.1 Derecho primario.

Como se ha dicho en el capítulo 2 de este tema, el derecho primario de la UE o fuentes primarias del derecho de la UE lo constituyen:

- Los tratados: (constitutivos; de modificación y de adhesión); los protocolos anexos a los mencionados tratados y los acuerdos complementarios que modifican secciones concretas de los tratados constitutivos;⁵
- La Carta de los Derechos Fundamentales (desde el Tratado de Lisboa);
- Los principios generales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La Unión Europea se fundamenta en el Estado de Derecho. Así pues, todas las acciones que emprende se basan en los tratados, que han sido aprobados voluntaria y democráticamente por todos sus países miembros. Por tanto, si un ámbito de actuación determinado no se cita en ningún tratado, la Comisión no puede proponer legislación al respecto.

Un tratado es un acuerdo vinculante entre los países miembros de la UE. Establece los objetivos de la UE, las normas aplicables a sus instituciones, la manera en que se toman las decisiones y la relación existente entre la Unión y sus países miembros.

Los tratados se modifican para aumentar la eficiencia y la transparencia de la UE, para preparar la llegada de nuevos países miembros y para introducir nuevos ámbitos de cooperación, como la moneda única.

⁵ Es importante indicar que cada nuevo tratado da lugar a una nueva numeración de los artículos de todos los tratados anteriores que modifica o actualiza y tiene que incorporar como anexos todos los documentos modificados.

Según los tratados, las instituciones de la UE pueden adoptar legislación, que los países miembros aplican a continuación.

En el capítulo 2 se han visto los tratados constitutivos de la UE y los Tratados de modificación, así como la Carta de los Derechos Fundamentales. En el capítulo 1 (evolución) se han mencionado los tratados de adhesión. En el capítulo 5 se verá lo relativo al TJUE, de modo que nos centraremos básicamente en el derecho derivado.

3.2 El Derecho derivado

El derecho secundario o derivado comprende los actos unilaterales, que pueden clasificarse en dos categorías:

- los actos enumerados en el artículo 288 del TFUE: Reglamentos, Directivas, Decisiones, Dictámenes y Recomendaciones;
- los que no figuran en la nomenclatura del artículo 288 del TFUE; es decir, actos atípicos, como las Comunicaciones, las Resoluciones y los Libros Blancos y Verdes.

3.2.1 Reglamentos

Los reglamentos son actos legislativos vinculantes. Deben aplicarse directamente y en su integridad en toda la UE. No necesitan transposición en el derecho nacional porque son directamente aplicables en cada estado miembro. Por ejemplo, cuando la UE quiso asegurarse de que existían medidas comunes de salvaguardia para los bienes importados de fuera de la UE, el Consejo adoptó un reglamento.

- Alcance general: ello quiere decir que contiene reglas generales y abstractas y sus efectos jurídicos se extienden a un conjunto indeterminado de personas y a una multiplicidad de hechos definidos de una manera abstracta.
- Carácter obligatorio: implica que, de un lado, engendra derechos y obligaciones con respecto a sus destinatarios, y de otro, debe cumplirse en todos sus elementos, no siendo posible que un Estado miembro decida no aplicar parte de él.
- Aplicación directa: a partir de su entrada en vigor debe ser inmediatamente aplicado y surte efectos en el interior de todos y cada uno de los Estados miembros, pudiendo ser invocado ante los Tribunales ordinarios de justicia.

3.2.2 Directivas

Las directivas son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la UE deben cumplir. Sin embargo, corresponde a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar esos objetivos.

- Normalmente son generales, pero pueden estar dirigidas a grupos de países concretos.
- Definen los resultados que se desean realizar en un determinado asunto, pero no fija las formas concretas que se deben utilizar para conseguirlos.
- Cada una de esas directivas debe ser transpuesta al derecho nacional. En ellas se indica el plazo en el que deben ser transpuestas. Si no se cumplen los plazos puede abrirse expediente sancionador al país. Además de ello, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha venido reconociendo la posibilidad de que ciertas Directivas pueden tener efecto directo una vez transcurrido el plazo de transposición.

Un ejemplo de Directiva es la PQD, Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales 2005/36/EC modificada por la Directiva 2013/55/EU, por la que se impulsa la libre circulación de los profesionales por todo el espacio de la Unión Europea y el establecimiento de requisitos armonizados para profesiones fundamentalmente relacionadas con la Sanidad.

3.2.3 Decisiones

Las decisiones son vinculantes para aquellos a quienes se dirigen (uno o varios países de la UE o una o varias empresas concretas) y son directamente aplicables. Por ejemplo, la Comisión publicó una Decisión sobre la participación de la UE en la labor de diferentes organismos de lucha contra el terrorismo. La Decisión se refería únicamente a estas organizaciones.

3.2.4 Recomendaciones

Las recomendaciones no son vinculantes. Cuando la Comisión publicó una Recomendación en la que animaba a las autoridades legislativas a recurrir más a menudo a las videoconferencias para facilitar la labor de los servicios judiciales en situaciones transfronterizas, su Recomendación no tuvo ninguna consecuencia legal. Las recomendaciones permiten a las instituciones dar a conocer sus puntos de vista y sugerir una línea de actuación sin imponer obligaciones legales a quienes se dirigen.

3.2.5 Dictámenes

Los dictámenes son instrumentos que permiten a las instituciones hacer declaraciones de manera no vinculante, es decir, sin imponer obligaciones legales a quienes se dirigen. Los dictámenes no son vinculantes. Pueden emitirlos las principales instituciones de la UE (Comisión, Consejo y Parlamento), el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. Mientras se elabora la legislación, los comités emiten dictámenes desde su propio punto de vista, regional o económico y social. Por ejemplo, el Comité de las Regiones emitió un Dictamen sobre el paquete *Aire limpio* para Europa.

3.3 Otras fuentes del derecho de la UE

3.3.1 Convenios y Acuerdos internacionales

- Convenios y acuerdos entre países
- Los acuerdos internacionales con países no pertenecientes a la UE o con organizaciones internacionales son también una parte integral del Derecho de la UE, pero son independientes del Derecho primario y del Derecho derivado y constituyen una categoría sui generis. De acuerdo con algunas sentencias del TJUE, pueden tener efecto directo y su fuerza jurídica es superior a la del Derecho derivado, que, por tanto, debe cumplirlas.

3.3.2 Derecho subsidiario

- La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE);
- Derecho internacional: a menudo una fuente de inspiración para el TJUE en la elaboración de su jurisprudencia. El derecho escrito, usos y costumbres;
- Principios generales del Derecho: fuentes del Derecho no escritas establecidas por la jurisprudencia del TJUE. Estos principios han permitido al TJUE establecer normas en distintos ámbitos no mencionados en los Tratados.

Resumen

Fuente de derecho	Normativas	Carácter
Derecho primario	• Tratados fundacionales, originarios o constitutivos • Tratados modificativos • Tratados de adhesión • Protocolos anexos a los mencionados tratados • Acuerdos complementarios que modifican secciones concretas de los tratados constitutivos • La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE • Los principios generales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea	Obligatorio
Derecho Derivado y derecho sui generis	• Reglamentos • Directivas • Decisiones • Convenios y acuerdos entre países de la UE (sui generis) • Acuerdos internacionales (sui generis)	Obligatorio
	• Recomendaciones • Dictámenes • Actos atípicos (comunicaciones, resoluciones, libros blancos y verdes)	No obligatorio
Derecho subsidiario	• Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea • Derecho Internacional • Derecho nacional de los países miembros (en su ámbito de actuación)	Obligatorio
	• Costumbre	No obligatorio

Figura 1. Cuadro esquemático del Derecho de la Unión Europea (fuente original Wikipedia corregida y aumentada)

Los tratados constitutivos son:

- el Tratado de París (1951) constitutivo de la CECA
- los Tratados de Roma constitutivos de la CEE y Euratom (1957);
- el Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea (1992). TFUE

Los tratados de modificación son (con fecha de entrada en vigor):

- el Acta Única Europea (1986);
- el Tratado de Ámsterdam (1999);
- el Tratado de Niza (2001);
- el Tratado de Lisboa (2009).

4 RELACIONES ENTRE EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LOS ESTADOS MIEMBROS

4.1 Relaciones Ordinarias

Principio de autonomía: La validez del Derecho comunitario es independiente de su aceptación por los EEMM.

Principio de cooperación: Los EEMM deben facilitar y adoptar medidas para el eficaz cumplimiento del derecho comunitario.

4.2 Relaciones de Conflicto (entre normas nacionales y europeas)

Principio de efecto directo: El Derecho Comunitario, si es claro, preciso y autosuficiente, no requiere ninguna medida comunitaria o nacional para su aplicación.

Principio de primacía: La norma Comunitaria prevalece sobre una norma de derecho interno (ver punto 4.5).

4.3 Principios complementarios

Seguridad jurídica: Obligación de eliminar una norma opuesta a una europea.

Interpretación conforme: Si hay varias interpretaciones de una norma, se debe escoger la que es conforme con el derecho europeo.

Responsabilidad patrimonial del estado incumplidor: Puede ser reclamada por los ciudadanos por la no transposición o transposición incorrecta de una norma europea.

4.4 Aplicación del derecho comunitario

La Comisión Europea asiste a los Estados miembros en la correcta aplicación de la normativa europea. Para ello, les proporciona información online, planes de aplicación y documentos de orientación y organiza reuniones de grupos de expertos o Coordinadores Nacionales de cada una de ellas.

La Comisión Europea debe garantizar que la legislación de la UE se aplique correctamente en todos los Estados miembros. Esta tarea se deriva de su condición de *guardiana de los Tratados*. Interviene a través de expedientes sancionadores, que tienen varias fases (Carta de emplazamiento, Dictamen motivado, remisión al Tribunal de Justicia), cuando un país de la UE:

- no incorpora plenamente una directiva a su legislación nacional o no lo hace en el plazo establecido
- no aplica correctamente la normativa de la UE.

La comunicación *Derecho de la UE mejores resultados gracias a una mejor aplicación* explica la forma en que la Comisión garantiza la aplicación, la ejecución y el cumplimiento de la legislación de la UE en beneficio de todos los ciudadanos, los consumidores y las empresas.

Las infracciones del Derecho de la UE no son cuestiones menores y deben debatirse en un nivel adecuadamente alto y de forma oportuna. Se alienta la organización de reuniones bilaterales de alto nivel entre la Comisión y los Estados miembros para discutir de forma proactiva el cumplimiento del Derecho de la UE; estas reuniones serán más sistemáticas y cubrirán toda la gama de ámbitos legislativos. Por ejemplo, tal y como se prevé en la Estrategia para el Mercado Único, la Comisión organizará diálogos con los Estados miembros para abordar la cuestión del cumplimiento. Esos diálogos pueden referirse tanto a casos de infracción como a cuestiones más amplias en materia de cumplimiento.

La Comisión seguirá sirviéndose de los diversos comités y grupos de expertos ya existentes, así como del valioso apoyo de las agencias europeas, para fomentar la aplicación y evaluar su cumplimiento práctico. Los debates en estos foros han demostrado ser una forma eficaz de conseguir el compromiso de los Estados miembros con la ejecución del Derecho de la UE y constituyen la expresión del principio fundamental de cooperación leal entre la Comisión y los Estados miembros. Además, el diálogo sobre el cumplimiento de disposiciones específicas del Derecho de la UE, que constituye también una condición previa del uso efectivo de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE, contribuya a garantizar la plena y oportuna transposición del Derecho de la UE.

Las infracciones deben tratarse en el más breve plazo posible. La Comisión y los Estados miembros deben proceder con rapidez a investigar los incumplimientos de la ley. El diálogo estructurado para la resolución de problemas entre la Comisión y los Estados miembros, denominado EU Pilot, se estableció para resolver rápidamente las posibles infracciones del Derecho de la UE en una fase temprana en los casos apropiados. No se trata de añadir una nueva fase prolongada al procedimiento de infracción, que es ya en sí mismo un medio de entablar un diálogo con el Estado miembro de que se trate para solucionar un problema. Por lo tanto, la Comisión incoará los procedimientos de infracción sin apoyarse en el mecanismo de resolución de problemas EU Pilot, a menos que el recurso al mismo se considere de utilidad en un caso determinado.

Refuerzo de las capacidades en los Estados miembros. La Comisión se propone estimular y ayudar a los Estados miembros a mejorar su capacidad para hacer cumplir el Derecho de la UE y proporcionar vías de recurso para garantizar que los usuarios finales del Derecho de la UE – ya sean ciudadanos o empresas – puedan ejercer plenamente sus derechos. Las redes y el intercambio de mejores prácticas son elementos fundamentales de dicho esfuerzo. La Comisión seguirá colaborando con las autoridades nacionales a través de una serie de redes para garantizar que las normas de la UE se apliquen de manera efectiva y coherente. Por ejemplo, en el ámbito del mercado interior de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas asiste y asesora a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación en la ejecución del marco regulador de la UE para las comunicaciones electrónicas. Del mismo modo, la Red Europea de Competencia contribuye a la ejecución efectiva y coherente de las normas de competencia. La Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente desempeña un papel importante, en particular facilitando el intercambio de mejores prácticas en el cumplimiento del acervo en materia de medio ambiente y de respeto de los requisitos mínimos de las inspecciones. La labor de esta red se verá reflejada en próximas iniciativas de apoyo a los Estados miembros para garantizar el cumplimiento del Derecho medioambiental de la UE. El Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (también denominado Grupo de Trabajo del artículo 29 desempeña un papel importante en la aplicación de la legislación en materia de protección de datos. Con la entrada en vigor del nuevo marco de protección de datos de la UE, será sustituido por el Comité Europeo de Protección de datos. (Comunicación Derecho de la UE mejores resultados gracias a una mejor aplicación, 2017)

4.5 Relación entre el Derecho de la Unión y la constitución española

Algunas constituciones nacionales no aclaran el marco de relaciones con el Derecho primario de la Unión.

Ese silencio permite, sin duda, extraer algunas conclusiones implícitas [...] Si reconociesen la primacía del derecho de la unión frente al derecho constitucional estarían invocando su disolución. Si limitaran la primacía del derecho de la unión frente al derecho infraconstitucional debilitarían explícitamente las bases de la integración. Las posibilidades del texto constitucional son, por tanto, exiguas. Pasan, siguiendo el estilo alemán, por recordar unos límites materiales a la reforma de los Tratados. De este modo, conocemos los límites de la integración, pero queda sin elucidarse qué se debe hacer ante una contradicción textual entre el derecho de la unión y la Constitución. Cabe, por otro lado, recordar en el nivel constitucional la primacía del derecho de la unión sobre el derecho infraconstitucional.

Nada disponían ni disponen los Tratados sobre la primacía, la eficacia directa, la interpretación conforme o la responsabilidad por incumplimiento. Ciertamente no existe un silencio absoluto. El principio de lealtad previsto en el art. 10 TCE y que obliga a “cumplir con las obligaciones derivadas del presente Tratado” y la exclusión de vías ajenas al sistema jurisdiccional regulado en el Tratado para la solución de las dudas interpretativas y aplicativas (art. 292 TCE), marcaron algunas trazas del modelo actualmente vigente. (Azpitarte Sánchez, 2003).

El Tribunal Constitucional ha interpretado en numerosas sentencias, así como en las Declaraciones 1/1992 y 1/2004, el sistema de relaciones entre el Derecho de la Unión y la Constitución Española. Las conclusiones de ambas declaraciones son contrarias: en la primera de ellas el Tribunal Constitucional consideró necesaria la reforma del art. 13 de la Constitución Española; mientras que la Declaración de 2004 llegó a la conclusión de que no era necesaria reforma alguna de la Constitución para ratificar el Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa.

El Tribunal Constitucional, en la Declaración 1/2004, lejos de eludir la cuestión de la supremacía de la Constitución Española la afirma. Por una parte, considera que puede salvaguardar la responsabilidad internacional del Estado asegurando la supremacía de la Constitución Española.

El Tribunal Constitucional, en todas las ocasiones en que se ha pretendido por alguna de las partes en litigio que la confrontación entre el Derecho interno y el Derecho derivado se calificara como conflicto de carácter constitucional, derivado de la relevancia constitucional que el art. 93 le atribuiría supuestamente al Derecho de la Unión, ha establecido con escasos matices que el art. 93 es de carácter orgánico procedimental, incapaz de atribuir al Derecho de la Unión relevancia constitucional, de lo que deduce el Tribunal Constitucional que los conflictos entre el Derecho de la Unión y el Derecho interno son conflictos infraconstitucionales.

De este modo el Tribunal Constitucional ha descartado la confrontación entre el Derecho derivado de la Unión con la Constitución Española. Pero para alcanzar esta conclusión el Tribunal Constitucional sitúa a la Constitución Española en un plano superior.

Podríamos concluir que la Constitución Española no se sitúa en una posición de supremacía en relación con los Tratados, ni viceversa [...] el parámetro para determinar la norma aplicable al caso controvertido, en caso de conflicto entre ambos órdenes, no lo suministra la Constitución Española, supuesto en que surgiría la competencia del Tribunal Constitucional. (Manual Derecho UNED)

El Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa, firmado en 2004, no llegó a ser ratificado por los países miembros, entre otras razones, por la complejidad que suponía tener que adaptar las constituciones de los países miembros y establecer sus relaciones de igualdad, supremacía o subordinación. Por el momento la competencia para resolver los conflictos entre el Derecho de la Unión y el Derecho interno se ha transferido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como última instancia.

5 LAS INSTITUCIONES: EL CONSEJO EUROPEO, EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, LA COMISIÓN EUROPEA, EL PARLAMENTO EUROPEO, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y EL BANCO CENTRAL EUROPEO

El Título III de la versión consolidada del TUE incluye las Disposiciones sobre las Instituciones de la UE. En su artículo 13 se enumeran:

1. La Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones.

Las instituciones de la Unión son:

- El Parlamento Europeo,*
- El Consejo Europeo,*
- El Consejo,*
- La Comisión Europea (denominada en lo sucesivo «Comisión»),*
- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea,*
- El Banco Central Europeo,*
- El Tribunal de Cuentas.*

2. Cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal.

3. Las disposiciones relativas al Banco Central Europeo y al Tribunal de Cuentas, así como las disposiciones detalladas sobre las demás instituciones, figuran en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas.

5.1 EL CONSEJO EUROPEO⁶

El Consejo Europeo es una de las siete instituciones oficiales de la UE. Se creó como foro informal en 1974 y adquirió estatus oficial en 2009 con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Es la principal institución política de la UE.

Se regula en el artículo 15 del TUE:

- 1. El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. No ejercerá función legislativa alguna.*
- 2. El Consejo Europeo estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión. Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.*

⁶ Hay que diferenciarlo del Consejo de Europa, organización internacional que **no** forma parte de las instituciones de la Unión Europea y se dedica a la Educación, la Cultura y la defensa de los Derechos humanos. Tiene la sede en Estrasburgo. Asimismo hay que diferenciarlo del Consejo de la Unión Europea, que se verá más adelante en este tema.

3. El Consejo Europeo se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su Presidente. Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar, cada uno de ellos, con la asistencia de un ministro y, en el caso del Presidente de la Comisión, con la de un miembro de la Comisión. Cuando la situación lo exija, el Presidente convocará una reunión extraordinaria del Consejo Europeo.

4. El Consejo Europeo se pronunciará por consenso, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.

5. El Consejo Europeo elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, que podrá renovarse una sola vez. En caso de impedimento o falta grave, el Consejo Europeo podrá poner fin a su mandato por el mismo procedimiento.

6. El Presidente del Consejo Europeo:

a) presidirá e impulsará los trabajos del Consejo Europeo;

b) velará por la preparación y continuidad de los trabajos del Consejo Europeo, en cooperación con el Presidente de la Comisión y basándose en los trabajos del Consejo de Asuntos Generales;

c) se esforzará por facilitar la cohesión y el consenso en el seno del Consejo Europeo;

d) al término de cada reunión del Consejo Europeo, presentará un informe al Parlamento Europeo.

El Presidente del Consejo Europeo asumirá, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

El Presidente del Consejo Europeo no podrá ejercer mandato nacional alguno.

El artículo 18.1 le añade una atribución:

El Consejo Europeo nombrará por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la Comisión, al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El Consejo Europeo podrá poner fin a su mandato por el mismo procedimiento.

También en el artículo 22.1 encontramos atribuciones del Consejo Europeo:

Basándose en los principios y objetivos enumerados en el artículo 21, el Consejo Europeo determinará los intereses y objetivos estratégicos de la Unión.

Las decisiones del Consejo Europeo sobre los intereses y objetivos estratégicos de la Unión tratarán de la política exterior y de seguridad común y de otros ámbitos de la acción exterior de la Unión. Podrán referirse a las relaciones de la Unión con un país o una región, o tener un planteamiento temático. Definirán su duración y los medios que deberán facilitar la Unión y los Estados miembros.

El Consejo Europeo se pronunciará por unanimidad, basándose en una recomendación del Consejo adoptada por éste según las modalidades previstas para cada ámbito. Las decisiones del Consejo Europeo se ejecutarán con arreglo a los procedimientos establecidos en los Tratados.

El artículo 26.1 del TUE establece que el Consejo Europeo, determina los intereses estratégicos de la Unión, fija objetivos y define las orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común. Si un acontecimiento internacional así lo exige el Presidente del Consejo Europeo puede convocar una reunión extraordinaria.

El Consejo Europeo tiene su sede en Bruselas. Se reúne en cumbres ordinarias o trimestrales en Bruselas y en cumbres extraordinarias en el país que ostenta la presidencia. Reúne a los líderes de la UE para establecer su agenda política. Representa el nivel más elevado de la cooperación política entre los países de la UE.

- Decide sobre la orientación y las prioridades políticas generales de la UE, pero *no legisla*.
- Se ocupa de cuestiones complejas o sensibles que no pueden resolverse en instancias inferiores de la cooperación intergubernamental
- Establece la política exterior y de seguridad común teniendo en cuenta los intereses estratégicos de la UE y las implicaciones en materia de defensa.

- Designa y nombra a los candidatos elegidos para determinados puestos destacados de la UE, por ejemplo en el BCE y en la Comisión.
- Puede pedir a la Comisión que elabore una propuesta y someterla al Consejo de la Unión Europea para que se ocupe de ella.

En general, las decisiones se toman por consenso, pero en algunos casos es necesaria la unanimidad o la mayoría cualificada. Solo pueden votar los jefes de Estado o de Gobierno.

5.2 EL CONSEJO O CONSEJO DE LA UNION EUROPEA

Es una de las siete instituciones oficiales de la UE

De acuerdo con el artículo 14 del TUE el Parlamento ejerce conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. (Codecisión)

5.2.1 Formaciones

El Consejo es una única persona jurídica, pero se reúne en diez formaciones diferentes, dependiendo del asunto que se aborde. Podríamos decir que es el Consejo de Ministros sectorial de los estados miembros en la UE.

No existe jerarquía alguna entre las formaciones del Consejo, aunque el Consejo de Asuntos Generales desempeña un papel especial de coordinador y se ocupa de los asuntos institucionales, administrativos y horizontales. Y también el Consejo de Asuntos exteriores se define en el artículo 16 con funciones específicas. En ningún acto legislativo adoptado por el Consejo se menciona la formación, sino al Consejo. Las formaciones (áreas de actuación) son las siguientes:

- Agricultura y Pesca
- Asuntos Económicos y Financieros
- Asuntos Exteriores
- Asuntos Generales
- Competitividad
- Educación, Juventud, Cultura y Deporte
- Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores
- Justicia y Asuntos de Interior
- Medio Ambiente
- Transporte, Telecomunicaciones y Energía

5.2.2 Órganos de apoyo

El Consejo es asistido por el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea (COREPER), principal órgano preparatorio del Consejo, y por más de 150 grupos de trabajo y comités altamente especializados, denominados *órganos preparatorios del Consejo*.

5.2.3 Funciones del Consejo

1. Negociar y adoptar la legislación de la UE. El Consejo es un órgano decisorio esencial de la UE. Negocia y adopta actos legislativos, en la mayoría de los casos junto con el Parlamento Europeo mediante el procedimiento legislativo ordinario de la codecisión. La codecisión se utiliza en ámbitos de actuación en que la UE posee una competencia exclusiva o compartida con los Estados miembros. En tales casos, el Consejo legisla a partir de propuestas presentadas por la Comisión Europea.

2. Coordinar la actuación de los Estados miembros

Al Consejo le incumbe coordinar la actuación de los Estados miembros en ámbitos específicos, como por ejemplo:

- Las medidas económicas y presupuestarias. El Consejo coordina las políticas económicas y presupuestarias de los Estados miembros para reforzar la gobernanza económica en la UE, supervisa las políticas presupuestarias y fortalece el marco presupuestario; asimismo, se ocupa de los aspectos jurídicos y prácticos del euro, los mercados financieros y los movimientos de capital.
- Educación, cultura, juventud y deporte. En estos sectores, el Consejo adopta marcos de actuación de la UE y planes de trabajo en los que se establecen las prioridades para la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión.
- Política de empleo. El Consejo elabora directrices y recomendaciones anuales para los Estados miembros basadas en las conclusiones del Consejo Europeo relativas a la situación del empleo en la Unión Europea

3. Impulsar la política exterior y de seguridad común de la UE

El Consejo define y ejecuta la política exterior y de seguridad común de la UE basándose en las directrices fijadas por el Consejo Europeo. En este ámbito también se incluyen la ayuda al desarrollo y la humanitaria, la defensa y el comercio. Junto con el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Consejo garantiza la unidad, coherencia y eficacia de la acción exterior de la UE.

4. Celebrar acuerdos internacionales

El Consejo otorga mandatos a la Comisión para que negocie en nombre de la UE acuerdos entre la Unión Europea y países terceros y organizaciones internacionales. Al final de las negociaciones, el Consejo decide la firma y celebración del acuerdo de que se trate, basándose en la propuesta de la Comisión. El Consejo también adopta la decisión definitiva por la que se celebra el acuerdo, una vez que el Parlamento Europeo ha dado su aprobación (necesaria en ámbitos sujetos al procedimiento de codecisión) y todos los Estados miembros de la UE lo han ratificado.

Estos acuerdos pueden abordar ámbitos muy amplios, como el comercio, la cooperación y el desarrollo, o cuestiones específicas, como los textiles, la pesca, las aduanas, el transporte, la ciencia y la tecnología, etc.

5. Adoptar el presupuesto de la Unión Europea junto con el Parlamento Europeo.

El ejercicio presupuestario coincide con el año civil. Normalmente, el presupuesto se adopta en diciembre y se ejecuta a partir del 1 de enero del año siguiente.

A las sesiones del Consejo asisten representantes de los ministerios de cada uno de los Estados miembros. Los participantes pueden ser ministros o secretarios de Estado. Están facultados para contraer compromisos en nombre del Gobierno del Estado miembro al que representan y para ejercer el derecho de voto. También se invita a estas sesiones a los Comisarios europeos encargados de los ámbitos que se abordan. Se invita al Banco Central Europeo cuando es él el que ha iniciado el procedimiento legislativo.

Las sesiones están presididas por los ministros del Estado miembro que ostenta la Presidencia semestral del Consejo. La excepción la constituye el Consejo de Asuntos Exteriores, habitualmente presidido por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

El Consejo adopta sus decisiones por mayoría simple, mayoría cualificada o unanimidad, dependiendo de la decisión que deba tomarse.

El Consejo puede votar únicamente si está presente la mayoría de sus miembros.

Asumen la Presidencia del Consejo, por turnos de seis meses, los distintos Estados miembros de la UE. Durante un semestre, el Estado de turno preside las sesiones en todos los niveles del Consejo, contribuyendo a garantizar la continuidad del trabajo de la UE en esa institución.

Los Estados miembros que ejercen la Presidencia colaboran estrechamente en grupos de tres (anterior, actual y siguiente), denominados *tríos*. Este sistema fue instaurado por el Tratado de Lisboa en 2009. El trío fija los objetivos a largo plazo y elabora un programa común con los temas y principales asuntos que abordará el Consejo en un periodo de 18 meses. Con arreglo a este programa, cada uno de los tres países elabora su programa semestral con mayor detalle.

En el artículo 24.3 del TUE se llama a los Estados a apoyar sin reservas la política exterior y de seguridad de la Unión, con espíritu de lealtad y solidaridad mutua y a que se respete la acción de la Unión en estos ámbitos. El Consejo y el Alto Representante serán los encargados de velar para que se respeten esos principios de lealtad y solidaridad mutua.

5.2.4 Regulación

Artículo 16 del TUE

1. El Consejo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados.

2. El Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho de voto.

3. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.

[...]

6. El Consejo se reunirá en diferentes formaciones, cuya lista se adoptará de conformidad con el artículo 236 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El Consejo de Asuntos Generales velará por la coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo. Preparará las reuniones del Consejo Europeo y garantizará su actuación subsiguiente, en contacto con el Presidente del Consejo Europeo y la Comisión.

El Consejo de Asuntos Exteriores elaborará la acción exterior de la Unión atendiendo a las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo y velará por la coherencia de la acción de la Unión.

7. Un Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros se encargará de preparar los trabajos del Consejo.

8. El Consejo se reunirá en público cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo. Con este fin, cada sesión del Consejo se dividirá en dos partes, dedicadas respectivamente a las deliberaciones sobre los actos legislativos de la Unión y a las actividades no legislativas.

9. La presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores, será desempeñada por los representantes de los Estados miembros en el Consejo mediante un sistema de rotación igual, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 236 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

5.3 LA COMISIÓN EUROPEA

La Comisión es una de las siete instituciones oficiales de la UE, es una institución clave y una de las primeras en crearse (1958). Es el órgano ejecutivo, una institución políticamente independiente de los Gobiernos de los Estados Miembros. Su misión es velar y representar los intereses de la Unión Europea proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto de la UE. Es la única con derecho a elaborar propuestas de nueva legislación de la Unión, que envía al Consejo y al Parlamento para su discusión y aprobación. Aplica las decisiones del Parlamento y del Consejo.

Sus miembros son elegidos por los Estados miembros de común acuerdo y su nombramiento, por un período de cinco años, está sujeto a la aprobación del Parlamento Europeo. La Comisión está obligada a presentar su dimisión colectiva cuando el Parlamento Europeo, ante el cual es responsable, aprueba una moción de censura en su contra. Está formada por los Comisarios.

La Comisión goza de una gran independencia en el ejercicio de sus atribuciones. Es la garante del interés común, por lo que no debe someterse a las instrucciones de ningún Gobierno nacional. Como *guardiana de los Tratados*, ha de velar por que los reglamentos y las directivas adoptados por el Consejo y el Parlamento se apliquen en los Estados miembros y, en caso contrario, puede llevar a la parte responsable del incumplimiento ante el Tribunal de Justicia para obligarla a cumplir el Derecho de la Unión.

Como brazo ejecutivo de la UE, la Comisión pone en práctica las decisiones adoptadas por el Consejo en ámbitos tales como la política agrícola común. Dispone de amplios poderes para la gestión de las políticas comunes de la UE, como la de investigación y tecnología, la de ayuda exterior y la de desarrollo regional. Asimismo, gestiona el presupuesto de estas políticas.

Los comisarios están asistidos por una administración, con sede principalmente en Bruselas y Luxemburgo, dividida en cuarenta y cuatro departamentos y servicios.

También existen diversas Agencias Europeas, creadas para llevar a cabo tareas específicas de la Comisión y en su mayoría ubicadas en otras ciudades europeas.

Hay de tres tipos:

- Agencias comunitarias. Su trabajo se centra en aspectos científicos y técnicos. Su financiación viene del presupuesto de la UE y hay un total de 23 agencias distribuidas en 16 de los países que forman la Unión. España es el país que más agencias tiene de este tipo, con cinco:
 - La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao.
 - La Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, que se encuentra en Alicante.
 - El Centro Común de Investigación, situado en Sevilla.
 - La Agencia Europea de Control de la Pesca, en Vigo.
 - Fusion for Energy, en la ciudad de Barcelona.
- Agencias de política exterior y seguridad común: Estas se encargan de los asuntos de política exterior y seguridad común, y su financiación llega directamente desde los países que forman la UE. Hay un total de tres agencias y una de ellas se encuentra en España, el Centro de Satélites de la Unión Europea localizado en Torrejón de Ardoz, Madrid.
- Agencias de cooperación policial y judicial en materia penal: Estas agencias se encargan de apoyar a los países contra la delincuencia organizada a nivel internacional y se financian de manera directa por la UE. En total hay tres agencias en todo el territorio de la Unión Europea, dos se encuentran en los Países Bajos y la tercera en Hungría.

5.3.1 Funciones de la Comisión Europea

- Proponer nuevas leyes. La Comisión es la única institución europea que presenta, para que el Parlamento y el Consejo las aprueben:
 - leyes que protegen los intereses de la UE y a sus ciudadanos en aspectos que no pueden regularse eficazmente en el plano nacional
 - leyes correctas en sus detalles técnicos gracias a consultas con expertos y ciudadanos.
- Gestionar las políticas europeas y asignar los fondos de la UE
 - Fija las prioridades de gasto de la UE conjuntamente con el Consejo y el Parlamento.
 - Elabora los presupuestos anuales para que el Parlamento y el Consejo los aprueben.
 - Supervisa cómo se gasta el dinero bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas.

- Velar por que se cumpla la legislación de la UE
 - Conjuntamente con el Tribunal de Justicia, la Comisión garantiza que la legislación de la UE se aplique correctamente en todos los países miembros.
- Representar a la UE en la escena internacional
 - Habla en nombre de todos los países de la UE ante los organismos internacionales, sobre todo en cuestiones de política comercial y ayuda humanitaria.
 - Negocia acuerdos internacionales en nombre de la UE.

El liderazgo político corresponde a un equipo de 27 comisarios, uno de cada país miembro, bajo la dirección del presidente de la Comisión, que decide quién es responsable de cada política.

El Colegio de Comisarios está compuesto por el presidente de la Comisión, ocho vicepresidentes, incluidos tres vicepresidentes ejecutivos, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 18 comisarios, cada uno de los cuales es responsable de una cartera.

En el día a día, se encarga de realizar las tareas de la Comisión su personal (juristas, economistas, etc.), repartido en una serie de departamentos denominados Direcciones Generales (DG), cada una de las cuales se responsabiliza de una determinada política.

5.3.2 Regulación de la Comisión Europea

Se define en el artículo 17 del TUE:

1. La Comisión promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos. Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ejecutará el presupuesto y gestionará los programas. Ejercerá asimismo funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las condiciones establecidas en los Tratados. Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión. Adoptará las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales.

2. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los Tratados.

3. El mandato de la Comisión será de cinco años.

Los miembros de la Comisión serán elegidos en razón de su competencia general y de su compromiso europeo, de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia.

La Comisión ejercerá sus responsabilidades con plena independencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, los miembros de la Comisión no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo. Se abstendrán de todo acto incompatible con sus obligaciones o con el desempeño de sus funciones.

4. La Comisión nombrada entre la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el 31 de octubre de 2014 estará compuesta por un nacional de cada Estado miembro, incluidos su Presidente y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que será uno de sus Vicepresidentes.

[...]

6. El Presidente de la Comisión:

a) definirá las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión desempeñará sus funciones;

b) *determinará la organización interna de la Comisión velando por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación;*

c) *nombrará Vicepresidentes, distintos del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de entre los miembros de la Comisión.*

Un miembro de la Comisión presentará su dimisión si se lo pide el Presidente. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad presentará su dimisión, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 1 del artículo 18, si se lo pide el Presidente.

7. Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión. El Parlamento Europeo elegirá al candidato por mayoría de los miembros que lo componen. Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propondrá en el plazo de un mes, por mayoría cualificada, un nuevo candidato, que será elegido por el Parlamento Europeo por el mismo procedimiento.

El Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo, adoptará la lista de las demás personalidades que se proponga nombrar miembros de la Comisión. Éstas serán seleccionadas, a partir de las propuestas presentadas por los Estados miembros, de acuerdo con los criterios enunciados en el párrafo segundo del apartado 3 y en el párrafo segundo del apartado 5.

El Presidente, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la Comisión se someterán colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento Europeo. Sobre la base de dicha aprobación, la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada.

[...]

La Comisión Europea en su trabajo de *guardiana de los tratados* y del cumplimiento de la normativa europea por parte de los países miembros utiliza determinados instrumentos, como son los grupos de trabajos de Coordinadores Nacionales de Directivas y Reglamentos y los Grupos de Expertos para asesoramiento en las propuestas de nueva legislación.

5.4 EL PARLAMENTO EUROPEO (PE)

El Parlamento Europeo es una de las siete instituciones oficiales de la UE. Es un importante foro de debate político y de decisión al nivel de la UE. Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente por los votantes de todos los Estados miembros para que representen los intereses de los ciudadanos en el proceso legislativo de la UE y garanticen el funcionamiento democrático de otras instituciones de la Unión.

5.4.1 Poderes legislativos

El Parlamento actúa como colegislador, compartiendo con el Consejo los poderes para adoptar y modificar propuestas legislativas y decidir acerca del presupuesto de la UE. También supervisa la actividad de la Comisión y de otros órganos de la UE, y coopera con los parlamentos de los Estados miembros de la UE encauzando sus aportaciones.

5.4.2 Competencias presupuestarias

El Parlamento y el Consejo han de acordar el presupuesto anual de la Unión. El Parlamento dispone de 42 días para aprobar la posición del Consejo o para modificarla por mayoría absoluta de sus miembros. Los diputados al Parlamento Europeo votan la posición preparada por la comisión de

Presupuestos y las enmiendas que se hayan presentado, normalmente durante un período parcial de sesiones en octubre.

Si el Parlamento aprueba la posición del Consejo, o si no se pronuncia, el presupuesto se considera adoptado. No obstante, normalmente el Parlamento aprueba enmiendas y el texto así enmendado se transmite al Consejo. En ese caso, el Presidente del Parlamento Europeo convoca una reunión del Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación no se reunirá si en un plazo de diez días el Consejo comunica al Parlamento Europeo que aprueba todas sus enmiendas.

5.4.3 Competencias de control y supervisión de las instituciones de la UE

Los diputados al Parlamento Europeo supervisan la labor de las instituciones de la Unión Europea, en particular la del poder ejecutivo de ésta, la Comisión:

- El Presidente del Parlamento Europeo tiene derecho a intervenir al comienzo de cada Consejo Europeo para exponer la posición del Parlamento respecto a los asuntos de los que se ocuparán los jefes de Estado y de gobierno. Después de cada Cumbre, el Presidente del Consejo Europeo presenta un informe de resultados al Parlamento.
- Al comienzo y al final de cada presidencia semestral, el Presidente del Consejo de la Unión Europea debate su programa con los diputados en el Parlamento Europeo en sesión plenaria. Los eurodiputados del Parlamento Europeo pueden formular también preguntas orales y escritas al Consejo, y pueden pedirle que inicie nuevas políticas. El Consejo de Asuntos Exteriores está presidido permanentemente por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que asiste a todos los debates en sesión plenaria que tratan sobre política exterior, seguridad o defensa. Dos veces al año, el Alto Representante presenta un informe al Parlamento Europeo sobre estas políticas y sus consecuencias financieras.
- El Parlamento Europeo tiene el derecho de dar su aprobación y destituir a la Comisión Europea. Desde 1994, los comisarios propuestos también deben comparecer en una audiencia ante el Parlamento Europeo. En virtud del Tratado de Lisboa, los jefes de Estado de la UE tienen que tener en cuenta los resultados de las elecciones europeas para la elección del Presidente de la Comisión. El Parlamento Europeo elige al candidato.

El Parlamento Europeo puede aprobar una moción de censura contra la Comisión y, en última instancia, destituirla. Hasta el momento, no se ha aprobado ninguna de las ocho mociones de censura presentadas en el Parlamento Europeo. En 1999, la Comisión Santer renunció antes de que la Eurocámara forzara su dimisión.

El Parlamento Europeo garantiza el control democrático de la Comisión, que presenta informes periódicamente al Parlamento, entre los que se incluyen informes anuales sobre las actividades de la Unión Europea y sobre la ejecución presupuestaria. Una vez al año, el Presidente de la Comisión pronuncia un discurso sobre el Estado de la Unión en sesión plenaria. Habitualmente, el Parlamento invita a la Comisión a iniciar nuevas políticas y, por su parte, la Comisión tiene que responder a las preguntas orales y escritas de los diputados al Parlamento Europeo.

- El Parlamento puede pedir al Tribunal de Justicia que tome medidas contra la Comisión y el Consejo en el caso de que hayan actuado de manera contraria al espíritu de la legislación europea.

La Eurocámara, junto con el Consejo, puede pedir al Tribunal de Justicia que establezca tribunales especializados. Por ejemplo, en 2005 se creó el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea con el objetivo de solucionar litigios entre la Unión Europea y sus funcionarios.

- Es necesario consultar al Parlamento Europeo antes de la designación por el Consejo Europeo del Presidente, el Vicepresidente y el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).

El Presidente del BCE presenta el informe anual del Banco ante el pleno del PE, y participa en un diálogo monetario periódico con la comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios.

- El Tribunal de Cuentas presenta el informe anual sobre el presupuesto del ejercicio precedente al Consejo y al Parlamento Europeo. Basándose en el informe, la Eurocámara decide si aprueba la gestión realizada por la Comisión del presupuesto europeo, concediéndole el descargo presupuestario.

Es necesario que se consulte al Parlamento Europeo antes de que el Consejo nombre a los miembros del Tribunal de Cuentas.

- El Parlamento elige al Defensor del Pueblo Europeo, que a su vez reporta al Parlamento Europeo sobre su actividad y presenta un informe anual a los eurodiputados. En circunstancias excepcionales, el Defensor del Pueblo podrá ser destituido por el Tribunal de Justicia a petición del Parlamento Europeo. El Defensor del Pueblo puede iniciar investigaciones por iniciativa propia.
- Un ciudadano europeo, una persona residente en la UE, empresas y organizaciones pueden remitir una petición al Parlamento Europeo relacionada con un área de competencia europea.

El Parlamento Europeo puede crear una comisión de investigación para examinar violaciones del derecho comunitario por parte de los Estados miembros.

Su composición y funcionamiento se regula en el artículo 14 del TUE:

1. El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente de la Comisión.

2. El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. Su número no excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente. La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados por Estado miembro. No se asignará a ningún Estado miembro más de noventa y seis escaños.

El Consejo Europeo adoptará por unanimidad, a iniciativa del Parlamento Europeo y con su aprobación, una decisión por la que se fije la composición del Parlamento Europeo conforme a los principios a que se refiere el párrafo primero.

3. Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años.

4. El Parlamento Europeo elegirá a su Presidente y a la Mesa de entre sus diputados.

5.5 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE)

Es una de las siete instituciones oficiales de la UE, fue de las primeras instituciones de la Unión Europea, se creó en 1952. Tiene como función garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros; garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE.

5.5.1 Órganos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, tiene dos órganos:

- Tribunal de Justicia, compuesto por un juez por Estado miembro y asistido por once abogados generales. Resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación y los recursos de casación.
- Tribunal general, compuesto por dos jueces de cada Estado miembro. Resuelve los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los gobiernos nacionales. Esto significa que, en la práctica, el tribunal se ocupa sobre todo de la legislación sobre competencia, ayudas estatales, comercio, agricultura y marcas comerciales.

Los jueces y los abogados generales son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un período renovable de seis años. En cada uno de los tribunales, los jueces eligen a su presidente para un mandato renovable de tres años.

5.5.2 Asuntos que resuelve

El TJUE resuelve los asuntos que se le plantean. Los más comunes son:

- Interpretar la legislación (decisiones prejudiciales): los tribunales nacionales deben garantizar que la legislación europea se aplique correctamente, pero a veces los tribunales de distintos países interpretan las normas de distintas maneras. Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación o validez de una norma europea, puede pedir una clarificación al Tribunal de Justicia europeo. El mismo mecanismo puede utilizarse para determinar si una normativa o práctica nacional es compatible con la legislación europea.
- Aplicar la legislación (procedimientos de infracción): este tipo de acción se emprende contra una administración nacional por incumplir la legislación europea. Puede entablarla tanto la Comisión Europea como otro país miembro. Si se comprueba que un país ha incumplido las normas, tendrá que poner remedio o afrontar nuevas acciones y una posible multa.
- Anular normas europeas (recursos de anulación): si se considera que una norma europea vulnera los tratados de la UE o los derechos fundamentales, los gobiernos de los países miembros, el Consejo de la UE o (en algunos casos) el Parlamento Europeo pueden solicitar al Tribunal que la anule.
También los particulares pueden solicitar al Tribunal que anule una norma europea que les afecte directamente.
- Garantizar que la UE actúe (recursos por omisión): en determinadas circunstancias, el Parlamento, el Consejo y la Comisión deben tomar decisiones. Si no lo hacen, los gobiernos nacionales, otras instituciones europeas o (en determinadas circunstancias) los particulares o empresas pueden recurrir al Tribunal.
- Sancionar a las instituciones europeas (acciones por daños y perjuicios): puede recurrir al Tribunal cualquier persona o empresa que se considere perjudicada en sus intereses por acción u omisión de la UE o de su personal.

5.5.3 Composición y funcionamiento

Se regula en el artículo 19 del TUE

1. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.

Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

2. El Tribunal de Justicia estará compuesto por un juez por Estado miembro. Estará asistido por abogados generales.

El Tribunal General dispondrá al menos de un juez por Estado miembro.

Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los jueces del Tribunal General serán elegidos de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia y que reúnan las condiciones contempladas en los artículos 253 y 254 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Serán nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros para un período de seis años. Los jueces y abogados generales salientes podrán ser nombrados de nuevo.

3. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará, de conformidad con los Tratados:

a) sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por personas físicas o jurídicas;

b) con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones;

c) en los demás casos previstos por los Tratados.

5.6 EL TRIBUNAL DE CUENTAS (TCE)

Es una de las siete instituciones oficiales de la UE. En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) vela por los intereses de los contribuyentes europeos. Aunque el TCE no tiene capacidad jurídica, contribuye a mejorar la gestión del presupuesto de la UE por parte de la Comisión Europea e informa sobre las finanzas de la Unión. Su sede está en Luxemburgo.

- Audita los ingresos y los gastos de la UE para verificar que la percepción, uso, rentabilidad y contabilidad de los fondos son los correctos.
- Supervisa a cualquier persona u organización que maneje fondos de la UE, en particular mediante controles puntuales en las instituciones de la UE (especialmente en la Comisión), los Estados miembros y los países que reciben ayuda de la UE.
- Elabora conclusiones y recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea y los Gobiernos nacionales en sus informes de auditoría.
- Informa de sus sospechas de fraude, corrupción u otras actividades ilegales a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
- Elabora un informe anual para el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que el Parlamento examina antes de aprobar la gestión del presupuesto de la UE por parte de la Comisión.
- Facilita dictámenes periciales a los responsables políticos de la UE sobre cómo mejorar la gestión financiera y la rendición de cuentas a los ciudadanos.
- Publica dictámenes sobre la legislación preparatoria que incidirá en la gestión financiera de la UE, así como documentos de posición, estudios y publicaciones específicas sobre cuestiones relacionadas con las finanzas públicas de la UE.

Para poder ser eficaz, el Tribunal debe ser independiente de las instituciones y organismos que audita. Por eso, goza de plena libertad para decidir:

- qué somete a auditoría
- cómo lo hace
- dónde y cuándo presenta sus conclusiones.

La labor de fiscalización del Tribunal se centra esencialmente en la Comisión Europea, puesto que es la responsable principal de la ejecución del presupuesto de la UE. Sin embargo, también colabora

estrechamente con las autoridades nacionales, ya que la Comisión gestiona junto con ellas la mayor parte de los fondos de la UE (cerca del 80%).

5.6.1 Composición

Los miembros del Tribunal son nombrados por el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, para un mandato renovable de 6 años. Eligen a uno de los miembros como presidente por un periodo de 3 años (también renovable).

5.6.2 Funcionamiento

El TCE lleva a cabo tres tipos de auditorías:

- Auditorías financieras (en las que comprueba si las cuentas reflejan fielmente la situación financiera, los resultados y los flujos de tesorería de un determinado ejercicio)
- Auditorías de conformidad (en las que comprueba si las transacciones financieras se ajustan a la normativa)
- Auditorías de resultados (en las que comprueba si la financiación de la UE ha alcanzado sus objetivos con el menor número de recursos posible y de la manera más económica).

El Tribunal de Cuentas se divide en grupos de auditoría denominadas "salas", cuya tarea es elaborar informes y dictámenes que pasan a ser oficiales cuando los aprueban los miembros del Tribunal.

Se regula en la Sección séptima, artículos 285 a 287 del TFUE.

5.7 EL BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE)

Es una de las siete instituciones oficiales de la UE. Se creó en 1998 y tiene su sede en Frankfurt.

Se define en el Capítulo 2. Política Monetaria, artículo 127 y ss del TFUE y sus estatutos figuran en el protocolo nº 4, anejo al TFUE.

5.7.1 Funciones:

- Definir y ejecutar la política monetaria de la Unión
- Realizar operaciones de divisas coherentes con las disposiciones del artículo 219
- Poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros. Gestiona las reservas de divisas de la eurozona y la compra o la venta de divisas para equilibrar los tipos de cambio
- Promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago
- Gestionar el euro
- Mantener la estabilidad de los precios. El Eurosistema contribuye al correcto funcionamiento de las políticas adoptadas por las autoridades competentes, en lo que se refiere a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y a la estabilidad del sistema financiero
- Contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo
- Establece los tipos de interés a los que presta a los bancos comerciales de la zona del euro (también conocida como la eurozona), controlando así la oferta monetaria y la inflación
- Garantiza que las instituciones y los mercados financieros sean objeto de una buena supervisión por parte de las autoridades nacionales, y que los sistemas de pago funcionen bien

- Vela por la seguridad y solidez del sistema bancario europeo. Supervisión prudencial de las entidades de crédito radicadas en los Estados miembros participantes
- EL BCE tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en euros por parte de los países de la zona del euro
- Vigila las tendencias de los precios y evalúa los riesgos para la estabilidad de los precios

5.7.2 Órganos de decisión

- a) Consejo de Gobierno: Encargado de la política monetaria. Compuesto por los 6 miembros del Comité ejecutivo y los Gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros. Es el órgano de decisión supremo.
- b) Comité ejecutivo: Se encarga de la gestión diaria. Tiene una duración de representación de 8 años. Compuesto por el Presidente, el vicepresidente y 4 miembros nombrados por los EEMM de la zona euro.
- c) Consejo general: Tareas consultivas y de coordinación. Compuesto por el presidente, el vicepresidente y los gobernadores de los bancos centrales de los EEMM. El presidente del Consejo y un miembro de la Comisión pueden participar sin voto.

6 RESUMEN ESQUEMÁTICO

TEMA AI 5. LA UNIÓN EUROPEA: ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y OBJETIVOS. LOS TRATADOS ORIGINARIOS Y MODIFICATIVOS. EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. RELACIÓN ENTRE EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LOS ESTADOS MIEMBROS. LAS INSTITUCIONES: EL CONSEJO EUROPEO, EL CONSEJO, LA COMISIÓN EUROPEA, EL PARLAMENTO EUROPEO, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y EL BANCO CENTRAL EUROPEO.

La Unión Europea

- Antecedentes
- Evolución
- Objetivos

Los Tratados

- Originarios
- Modificativos

El Derecho de la unión europea.

- Primario
- Secundario
- Relaciones entre el derecho de la unión europea y el ordenamiento jurídico de los estados miembros.

Las instituciones:

- El Consejo Europeo
- El Consejo
- La Comisión Europea
- El Parlamento Europeo
- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- El Tribunal de Cuentas
- El Banco Central Europeo

7 GLOSARIO

BREXIT: Término que proviene de *British Exit*, (salida británica), retirada del Reino Unido de la Unión Europea

CECA: Comunidad Europea del Carbón y del Acero

CE: Comunidad Europea, antecedente de UE

CEE: Comunidad Económica Europea

CEEA: Comunidad Europea de la Energía Atómica (también Euratom)

Codecisión (en este tema): Ejecución conjunta de la función legislativa y la presupuestaria por parte del Consejo y el PE. También se llama *procedimiento legislativo ordinario* en la UE.

COREPER: **Comité de Representantes Permanentes** de los gobiernos de los estados miembros. Órgano de apoyo del Consejo

Coordinadores Nacionales: Representantes de los gobiernos de los EEMM. Grupos de apoyo para la Comisión

DOCE: Diario Oficial de la Comunidad Europea, fue sustituido por el DOUE

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea, sustituye al DOCE

ECU: (European Currency Unit) Unidad de Moneda Europea, reemplazada por el Euro el 1 de enero de 1999. No llegó a estar en circulación legal

EEMM: Estados Miembros de la Unión Europea

Eurocámara: Parlamento Europeo

Eurosistema: Sistema monetario europeo

FSE: Fondo Social Europeo

Formación (en este tema): cada una de los diez campos de especialización del Consejo

Grupos de expertos: Representantes de los gobiernos de los EEMM. Grupos de apoyo para la Comisión

OLAF (del francés: *Office Européen de lutte antifraude*): Oficina Lucha contra el Fraude

PE: Parlamento Europeo

TCECA: Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero

TCE: Tratado de la Comunidad Europea, antigua denominación del TFUE

TCE: Tribunal de Cuentas Europeo

TCEE: Tratado de la Comunidad Económica Europea

TCEEA: Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (también Euratom)

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Tribunal de Justicia: Uno de los dos órganos del TJUE

TJUE: Tribunal de Justicia de Unión Europea

Tribunal General: Uno de los dos órganos del TJUE

TUE: Tratado de la Unión Europea

UE: Unión Europea

UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia

8 TEST

8.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) ¿El llamado tratado Euratom?
 - a) Es uno de los dos tratados que se firmaron en Roma en 1957
 - b) Se firmó junto con el de la CECA en el Congreso de la Haya en 1958
 - c) Se firmó junto al de la CEEA en el Congreso de Roma en 1958.
 - d) Se firmó en París en 1957 junto con el de la CECA.
- 2) Cada nuevo tratado da lugar a una nueva numeración de artículos. El Tratado de Lisboa, cambió el nombre de TCE a TFUE y fusionó los tres pilares de la UE reformada y recibió una nueva numeración.
 - a) Es cierto, el TFUE no deriva del tratado de Lisboa
 - b) Es cierto, pero no dio lugar a una nueva numeración
 - c) Es falso, el TFUE deriva del TUE.
 - d) Es cierto
- 3) La Libertad, la Dignidad humana y la Igualdad son:
 - a) Valores de la UE expresados en el TUE y en la Carta de los Derechos fundamentales de la UE
 - b) Valores de la UE expresados en el TFUE
 - c) Las dos respuestas anteriores son ciertas
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
- 4) La Oficina de Propiedad Intelectual de la UE es una agencia dependiente de la Comisión Europea
 - a) Con sede en Barcelona
 - b) Con sede en Alicante
 - c) La Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE no reside en España.
 - d) Con sede en Vigo
- 5) Las Instituciones oficiales de la Unión Europea son siete. Entre ellas se encuentran:
 - a) El Consejo, El Consejo Europeo y el Banco de la Unión Europea
 - b) El Consejo, La Comisión Europea y El Consejo de Europa
 - c) EL Defensor del Pueblo Europeo, El Consejo y la Comisión Europea
 - d) EL Parlamento Europeo; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Consejo Europeo
- 6) Una Directiva europea es:
 - a) Una fuente de derecho subsidiario que no necesita transponerse al derecho nacional
 - b) Una fuente de derecho primario que no necesita transponerse al derecho nacional
 - c) Una fuente de derecho derivado que necesita transponerse al derecho nacional
 - d) Una fuente de derecho derivado que no necesita transponerse al derecho nacional
- 7) El tratado de Maatricht es
 - a) Un tratado modificativo del TUE
 - b) El tratado constitutivo del TUE
 - c) Un tratado modificativo del TFUE
 - d) El tratado constitutivo del TFUE

- 8) Un Reglamento europeo es
- a) Una fuente de derecho primario que no necesita transponerse al derecho nacional
 - b) Una fuente de derecho primario que necesita transponerse al derecho nacional
 - c) Una fuente de derecho secundario que necesita transponerse al derecho nacional
 - d) Una fuente de derecho secundario que no necesita transponerse al derecho nacional
- 9) Un Tratado de la Unión Europea es
- a) Una fuente de derecho subsidiario que no necesita transponerse al derecho nacional
 - b) Una fuente de derecho primario que no necesita transponerse al derecho nacional
 - c) Una fuente de derecho secundario que necesita transponerse al derecho nacional
 - d) Una fuente de derecho secundario que no necesita transponerse al derecho nacional
- 10) Los Órganos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son:
- a) Tribunal de Justicia y Tribunal General
 - b) Tribunal de Justicia y Tribunal de Cuentas
 - c) Tribunal de Cuentas y Tribunal General
 - d) Ninguna respuesta es correcta
- 11) Definir y ejecutar la política monetaria de la Unión es una de las funciones de
- a) El Consejo o Consejo de la Unión Europea
 - b) El Parlamento Europeo
 - c) El Banco Central Europeo
 - d) La Comisión Europea
- 12) EL COREPER es el principal órgano de apoyo de:
- a) La Comisión Europea
 - b) El Consejo
 - c) El Consejo de Europa
 - d) El Parlamento

8.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	[a]
2	[d]
3	[c]
4	[b]
5	[a]
6	[c]
7	[b]
8	[d]
9	[b]
10	[a]
11	[c]
12	[b]

9 BIBLIOGRAFÍA

9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Versión consolidada TUE y TFUE 2016
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=ES>
2. Tratado de la Unión Europea:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0005.02/DOC_1&format=
3. Derecho primario de la UE:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/95f4d086-4866-4c22-987e-1cd6194a0edb.0006.03/DOC_1
4. Comunicación de la Comisión Europea 2017/18/02 sobre el Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación:
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN)

9.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

5. Europa en doce lecciones:
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2d85274b-0093-4e38-896a-12518d629057>
6. El Parlamento: http://www.parliament.ge/files/1_901_108571_2.pdf
7. Historia de la Unión Europea:
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en
8. <http://derecho.isipedia.com/tercero/derecho-internacional-publico/parte-8-las-organizaciones-internacionales/39-la-union-europea-y-las-comunidades-europeas> UNED Derecho
9. <https://derechouned.com/libro/instituciones-ue/4840-derecho-de-la-union-y-derecho-de-los-estados-miembros> UNED Derecho
10. Azpitarte Sánchez, Miguel. *Las relaciones entre el Derecho de la Unión y el Derecho del Estado a la luz de la Constitución Europea* en Balaguer Callejón, Francisco. *El proceso de constitucionalización de la Unión Europea*. proyecto BJU 2003-06526
11. Iniciación al estudio del Derecho comunitario europeo. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 1984
12. Sarrión Esteve, Joaquín *El Derecho de la Unión Europea*
https://libreria.tirant.com/es/actualizaciones/Tema25_Todo.pdf